

Tema 4. La Unión Europea

La Unión Europea: referencia histórica. El Derecho derivado. Instituciones más importantes de la Unión Europea. La cooperación policial internacional. Especial referencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

FUENTES

Apuntes del tema 4 (apuntes propios, NO texto oficial)

Redactados para esta plataforma porque el programa pide materia que no recoge ninguna norma. Pendientes de revisión.

Alcance en este tema: Todo el tema. Los Tratados de la Unión Europea se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea, no en el BOE, así que no entran por la tubería del temario.

Documento generado el 2026-09-03 para Atenea Policial a partir de los textos consolidados del BOE. Contiene únicamente los preceptos que el programa oficial asigna a este tema.

La Unión Europea

REFERENCIA HISTÓRICA

La construcción europea arranca de la posguerra mundial con una idea concreta: hacer materialmente imposible una nueva guerra entre Francia y Alemania poniendo en común las industrias del carbón y del acero.

Hitos principales:

Declaración Schuman (9 de mayo de 1950). Robert Schuman, ministro francés de Asuntos Exteriores, propone poner la producción franco-alemana de carbón y acero bajo una Alta Autoridad común. Es el origen del Día de Europa.

Tratado de París (1951). Crea la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), con seis Estados: Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo.

Tratados de Roma (1957). Crean la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM).

Acta Única Europea (1986). Fija el objetivo del mercado interior para 1993 y amplía la votación por mayoría cualificada.

Tratado de Maastricht (1992). Crea la Unión Europea sobre tres pilares: las Comunidades, la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y la Cooperación en Justicia e Interior. Establece la ciudadanía europea y la unión económica y monetaria.

Tratado de Ámsterdam (1997) y Tratado de Niza (2001). Reforman las instituciones para preparar las ampliaciones al este.

Tratado de Lisboa (2007, en vigor desde el 1 de diciembre de 2009). Suprime la estructura de pilares, da personalidad jurídica única a la Unión, hace jurídicamente vinculante la Carta de los Derechos Fundamentales y crea el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y la Presidencia estable del Consejo Europeo.

España firmó el Tratado de Adhesión el 12 de junio de 1985 y es Estado miembro desde el 1 de enero de 1986.

EL DERECHO DERIVADO

El Derecho originario son los Tratados. El Derecho derivado es el que producen las instituciones para aplicarlos. El artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea enumera cinco actos:

Reglamento. Alcance general, obligatorio en todos sus elementos y **DIRECTAMENTE APLICABLE** en cada Estado miembro. No necesita norma nacional que lo incorpore.

Directiva. Obliga al Estado destinatario en cuanto al **RESULTADO**, dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma y los medios. Necesita transposición dentro de un plazo.

Decisión. Obligatoria en todos sus elementos. Si designa destinatarios, solo obliga a estos.

Recomendación y dictamen. No son vinculantes.

Dos principios ordenan la relación con el Derecho nacional, ambos de creación jurisprudencial: la **PRIMACÍA** (sentencia Costa contra ENEL, 1964) y el **EFEECTO DIRECTO** (sentencia Van Gend en Loos, 1963).

INSTITUCIONES MÁS IMPORTANTES

El artículo 13 del Tratado de la Unión Europea enumera siete instituciones.

Parlamento Europeo. Sede en Estrasburgo. Elegido por sufragio universal directo cada cinco años. Ejerce, junto al Consejo, la función legislativa y presupuestaria, y el control político.

Consejo Europeo. Reúne a los Jefes de Estado o de Gobierno. Define las orientaciones políticas generales. NO ejerce función legislativa. Tiene Presidente estable.

Consejo (de la Unión Europea). Reúne a los ministros de los Estados miembros por materias. Legisla junto al Parlamento. Su presidencia es rotatoria semestral.

Comisión Europea. Sede en Bruselas. Tiene el monopolio de la iniciativa legislativa, ejecuta el presupuesto y vela por la aplicación de los Tratados: es la «guardiana de los Tratados».

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sede en Luxemburgo. Garantiza el respeto del Derecho de la Unión en la interpretación y aplicación de los Tratados.

Banco Central Europeo. Sede en Fráncfort. Dirige la política monetaria del euro.

Tribunal de Cuentas. Controla las cuentas de la Unión.

LA COOPERACIÓN POLICIAL INTERNACIONAL

INTERPOL. Organización Internacional de Policía Criminal, con sede en Lyon. Es de ámbito mundial y no europeo. Coordina la cooperación policial mediante Oficinas Centrales Nacionales; en España, la OCN depende de la Comisaría General de Policía Judicial. Su instrumento más conocido son las notificaciones de colores, entre ellas la notificación roja de busca y captura.

EUROPOL. Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, con sede en La Haya. No tiene facultades coercitivas propias: no detiene ni practica registros. Analiza información e inteligencia criminal y apoya a los Estados miembros.

EUROJUST. Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal, también con sede en La Haya.

FRONTEX. Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, con sede en Varsovia.

Espacio Schengen y Sistema de Información de Schengen (SIS). Suprime los controles en las fronteras interiores y compensa esa supresión con medidas de cooperación policial y una base de datos común de descripciones.

Orden Europea de Detención y Entrega. Sustituye a la extradición clásica entre Estados miembros por un procedimiento de entrega entre autoridades judiciales.

EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS Y EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Es la confusión que más se pregunta, porque son dos tribunales de organizaciones distintas.

El TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS (TEDH) tiene su sede en Estrasburgo y NO es un órgano de la Unión Europea: pertenece al Consejo de Europa, organización distinta y más amplia. Aplica el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Puede acudir a él cualquier persona que se considere víctima de una violación del Convenio por un Estado parte, una vez agotadas las vías internas.

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (TJUE) tiene su sede en Luxemburgo y sí es una institución de la Unión. Resuelve, entre otros, los recursos por incumplimiento contra los Estados, los recursos de anulación y las CUESTIONES PREJUDICIALES que le plantean los jueces nacionales sobre la interpretación del Derecho de la Unión.

